



PUTUSAN

Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , NIK 3573045904830010 , tempat/tanggal lahir Jember, 19 April 1983, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Satya Widarma, S.H., M.Hum, Advokat, beralamat di Perum Pondok Mutiara Asri Blok C4/5, RT.35 RW.07, Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor : 1489/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT , NIK 3507101010690020, tempat/tanggal lahir Malang, 10 Oktober 1969, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 Masehi, tepatnya 23 Dzulhijjah 1438 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kota Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1074/164/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya, sebagai bentuk komitmen untuk membangun rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat di alamat Kabupaten Malang;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang diberi nama ANAK, lahir di Malang pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-20082019-0172 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2019;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dalam kurun waktu kurang lebih hampir 5 (lima) tahun lamanya, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sebagaimana rumah tangga sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di wilayah Kabupaten Malang;
4. Bahwa pertengkaran pertama, terjadi sejak kelahiran anak yaitu sekitar bulan September tahun 2018 karena Tergugat mulai menunjukkan gelagat tidak bertanggung jawab sebagai suami sebagai kepala keluarga termasuk tidak memberikan nafkah secara ma'ruf, selanjutnya Penggugat berusaha menasihati Tergugat terkait perbuatannya akan tetapi yang terjadi Tergugat semakin tidak mpedulikan dan tidak memberikan nafkah yang ma'ruf kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan menjadi renggang;
5. Bahwa pertengkaran yang kedua, terjadi di sekitar awal tahun 2021, ketika terjadi pertengkaran yang memuncak akibat keluhan Penggugat

halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Tergugat yang tidak memberi nafkah, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat kediaman orang tuanya di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan mengalami pisah ranjang;

6. Bahwa karena pertengkaran terakhir membuat Penggugat menyadari telah berusaha sekuat tenaga untuk berkomunikasi dengan Tergugat untuk mencari jalan keluar atas setiap persoalan yang ada namun senyatanya Tergugat tetap acuh dan seolah persoalan nafkah bukan merupakan masalah sehingga Penggugat menyimpulkan Penggugat tidak diperlakukan secara terhormat dan baik oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa pada pokoknya, kondisi buruk yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana berikut :
 - Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang ma'ruf kepada Penggugat sebagai istri;
 - Tergugat tidak mempedulikan keadaan Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak tinggal 1 rumah selama lebih dari 1 tahun lamanya;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung



cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan perceraian Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat tidak pernah berbuat Nusyuz kepada Tergugat, Penggugat telah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik dan taat kepada suami (Tergugat) akan tetapi tetap saja Tergugat tidak secara gayung bersambut memberikan perlakuan yang ma'ruf kepada Penggugat;
11. Bahwa secara hukum Tergugat memiliki kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya diberikan kepada Penggugat diantaranya Nafkah yang telah lampau (Madhiyah) & Iddah karena perceraian ini, Oleh karenanya mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menetapkan nafkah istri sebagaimana berikut :
 - Nafkah yang telah lampau (Madhiyah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 44 (empat puluh empat) bulan sejak kelahiran anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bulan September 2018 sampai dengan saat gugatan ini diajukan atau seluruh nafkah madhiyah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
 - Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;



13. Bahwa menurut hukum, anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas wajib mendapatkan mendapatkan nafkah sebagaimana agama Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan anak dan wajib memberikan nafkah terhadap anak, serta penegasan suami menjadi kepala keluarga tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa (4) ayat 34 yang pada pokoknya dalam hal ini ayah (TERGUGAT) wajib memberikan nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut telah menikah;

(VIDE :

- Pasal 105 huruf c yang kaidah hukumnya berbunyi, "dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya";
- Pasal 149 huruf d yang kaidah hukumnya berbunyi, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

14. Bahwa senyatanya Tergugat memiliki aktivitas ekonomi dengan mengelola perkebunan dan tanah sawah yang tidak kurang penghasilannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 25% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui Penggugat ;

15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung fakta - fakta yang tidak terbantahkan dengan alat bukti yang cukup menurut hukum, karenanya wajar apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan gugatan perceraian dan nafkah anak a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak 1 Ba'in Sughro Oleh TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
- Menetapkan anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Malang pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-20082019-0172 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
- Menetapkan secara hukum Tergugat memiliki kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya diberikan kepada Penggugat diantaranya Nafkah yang telah lampau (Madhiyah) & Iddah karena perceraian ini, yaitu sebagaimana berikut :
 - Nafkah yang telah lampau (Madhiyah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 44 (empat puluh empat) bulan sejak kelahiran anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bulan September 2018 sampai dengan saat gugatan ini diajukan atau seluruh nafkah madhiyah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
 - Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah yang telah lampau (Madhiyah) & Iddah karena perceraian ini kepada Penggugat, yaitu sebagaimana berikut :
 - Nafkah yang telah lampau (Madhiyah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 44 (empat puluh empat) bulan sejak kelahiran anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bulan September 2018 sampai dengan saat gugatan ini diajukan atau

halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh nafkah madhiyah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)

- Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan;

- Menetapkan Tergugat memiliki kewajiban biaya hadhanah (nafkah anak) setiap bulannya sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 25% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan per tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dibayarkan melalui Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Suyono, S.H. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa tentang hak asuh anak dan nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat pada waktu mediasi bahwa anak berada dalam asuhan Penggugat dan

halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1 500 000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tuduhan Penggugat tidak benar sepenuhnya karena suami telah berusaha memenuhi nafkah lahir batin tidak ada pertengkaran, yang ada kata kata kasar dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih diam juga terikat perjanjian dengan orang tua penggugat;
2. Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan anak dalam sebulan 2 sampai 3 kali, biasanya hari sabtu sampai senin pagi dan masih memberi nafkah sembako, buah dan dana sesuai dengan kemampuan Tergugat .
3. Bahwa Tergugat berusaha berkomunikasi tapi di balas menyenangkan, Tergugat tetap memberikan nafkah lahir yang di berikan secara tunai dan kadang di transfer sedangkan tentang nafkah batin Penggugat selalu menolak;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat telah nusyuz karena meminta cerai tetapi Tergugat diaman untuk keutuhan rumah tangga;
 - Tergugat selalu berusaha memberikan nafkah keluarga baik dana dan makanan;
 - Tergugat berusaha mengunjungi keluarga meski jarang jarang sebulan 3 kali, juga sering mengajak jalan jalan keluarga juga dengan ibunya bahkan diajak menjunjungi rumah mertua di Gondanglegi, terahir hari raya idul fitri 1443.
 - Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar apalagi KDRT yang ada adalah berdiskusi demi solusi tapi....
 - Bahwa Tergugat selalu mengunjunggi Penggugat kadang sebulan 3 kali
5. Tergugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga khususnya anak, tapi istri sering minta cerai.

halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang benar Penggugat telah nusuz karena sering minta cerai kadang melalui SMS / WhatsApp dan berkata kasar.
7. Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan nafkah madhiyah dengan alasan selama ini Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan meskipun Penggugat tidak taat dan sering menyakiti;
8. Tergugat tidak keberatan dengan hak hadhanah dan nafkah anak bila terjadi perceraian Tergugat sanggup memberikan Rp. 1 500 000,-(satu juta lima ratus) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada sidang tanggal 16 juni 2022;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa ;

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1074/164/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507222507190008 tanggal 25-07-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3507-LT-20082019-0172 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Malang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;

halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena masalah nafkah karena sejak awal pernikahan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama 2 bulan sekali.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak umur 4 tahun, sekarang diasuh Penggugat dan sejak kecil anak tersebut saya yang mengasuh :

halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah;
- Bahwa bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebulan sekali datang menjenguk anaknya dengan membawa beras, pisan dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di UNIBRAW;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi rekening BSI KCP Singosari atas nama Muhammad Muchlis Nomor 3507101010890020, bermaterai cukup dan sesuai asli (T.1);

Bahawa di samping bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang-kadang di Malang dan kadang-kadang di Malang, namun pada akhirnya Penggugat di Malang dan Tergugat di Ketawang;

halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja tani dan mengajar di MI Miftahul Huda;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat jika Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat seadanya/sesuai kemampuan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1

halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Suyono, S.H., (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?

halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990,

halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi rekening BSI KCP Singosari atas nama Muhammad Muchlis Nomor 3507101010890020, membuktikan bahwa Tergugat selama ini masih memberikan nafkah untuk Penggugat dengan jalan di transfer;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya terdiri satu orang dan tidak didukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas "*unus testis nulus testis*" (seorang saksi bukan saksi) yang digariskan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 169 HIR, oleh karena itu bukti tersebut di atas tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu bantahan Tergugat tidak terbukti ;

halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 18 September 2022;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan Januari 2021 selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga

halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan “ masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fihiyah :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999

halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cecok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekcoan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh anak (Hadlonah) yang bernama ANAK tanggal lahir 19 september 2018 agar di tetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut dalam mediasi Tergugat tidak keberatan / setuju jika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka Majelis menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, tanggal lahir 18 September 2018 berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun / mumayyiz;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang menuntut nafkah anak yang bernama ANAK tanggal lahir 19 september 2018 sebesar Rp. 1 650 000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan 25% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut dalam mediasi Tergugat telah sanggup memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut dan memberikan nafkah anak yang bernama ANAK tanggal lahir 19 september 2018 sebesar Rp. 1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% dari pembebanan awal dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat berupa nafkah madhiyah / lampau selama 44 (empat puluh empat) bulan sebesar Rp. 2 000 000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga total Rp. 88 000 000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa selama ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah di bantah oleh Tergugat maka sesuai dengan pasal 163 HIR, maka Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa berupa fotokopi rekening BSI KCP Singosari atas nama Muhammad Muchlis Nomor 3507101010890020, yang di gunakan oleh Tergugat untuk transfer uang kepada Penggugat dan pihak Penggugat tidak membantah atas bukti Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat berupa nafkah lampau/Madhiyah selama 44 (empat puluh empat) bulan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada pihak Penggugat sebesar

halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9 000 000,-(Sembilan juta rupiah), dan tentang gugatan nafkah iddah, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangan tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Majelis telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat sebagai seorang perempuan akan menjalani masa iddah dimana Penggugat tidak boleh menikah dengan laki laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa “Waktu tunggu bagi seorang janda Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa selama Penggugat menjalani masa iddah maka Tergugat harus bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan hal ini sejalan dengan PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan dengan besaran nilai yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 9000 000,-(sembilan juta rupiah) selama masa iddah, menurut Majelis terlalu memberatkan bagi Tergugat yang bekerja sebagai guru di Madrasah, oleh karena itu sesuai dengan kelayakan dan kemampuan dari Tergugat maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama Penggugat menjalani iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2513/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut Mumayyiz/usia 12 (dua belas) tahun;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 4.2. nafkah anak bernama ANAK, tanggal lahir 18 September 2018, sejumlah Rp1 500 000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/Mandiri dengan kenaikan 10% dari pembebanan awal dalam setiap pergantian tahun
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675 000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Muharam 1444 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Istiani Farda** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Istiani Farda

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,



Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNBK Kuasa		Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	675.000,-

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)